武冈市晏田乡蕉林村“12•18”非法生产爆竹较大火药爆炸事故调查报告

湖南省应急管理厅 时间：2015-08-14 00:08

2014年12月18日10时50分，湖南省邵阳市武冈市安乐乡东庄村村民熊国生夫妇在武冈市晏田乡蕉林村4组村民周维国家中非法组织生产爆竹过程中发生一起较大火药爆炸事故，导致4人死亡、1人受伤，直接经济损失38万元。

事故发生后，省委省政府领导高度重视。省、市各级领导同志分别作出指示批示，要求全力开展救援工作，千方百计救治伤员，尽快查明事故原因，依法严肃处理，深刻吸取事故教训，切实加强对烟花爆竹等易燃易爆物品安全生产监管，严防类似事故发生。国务院安委办于2014年12月25日对本次事故下发了跟踪督办通知书，湖南省安委办于2014年12月30日对本次事故挂牌督办。武冈市政府接到事故报告后立即启动事故应急救援预案，迅速开展事故救援和善后处理等工作。

依据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）的规定，2014年12月19日，邵阳市人民政府批准成立了武冈市晏田乡蕉林村“12·18”非法生产爆竹较大火药爆炸事故调查组（以下简称“事故调查组”），邵阳市安监局、邵阳市监察局、邵阳市公安局、邵阳市总工会、武冈市人民政府等单位派员组成事故调查组，事故调查组依法邀请邵阳市人民检察院派员参加事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、综合分析和反复论证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和财产损失情况，认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议。同时，针对事故的原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下。

一、基本情况

（一）非法生产情况

熊国生、潘雪梅夫妇2014年10月份在武冈市安乐乡从事爆竹非法生产，因政府打击，于2014年12月份流窜至该市晏田乡蕉林村四组周维国家中组织生产。雇佣熊细梅、许世连、刘香姣三人，每天熊国生用三轮摩托车接送作业人员上下班，八点开始作业，下午五点钟收工。熊国生等五人均未在该房屋住宿。

熊国生安排熊细梅和许世连在房屋东侧一楼插引，刘香姣负责封口和成品打包装车，熊国生本人在房屋西侧一楼和药装药，潘雪梅负责搬运空饼和装填好的药饼，许世连负责插引和帮助熊国生称料及和药装药。

（二）作业场所情况

2014年11月中旬，熊国生先后三次到武冈市晏田乡焦林村四组找到周维国及其家属协商租用其老住宅事宜，12月初周维国同意将其老住宅出租给熊国生用于生产爆竹（租金每月100元），但未签订租房协议，熊国生于12月8日开始组织生产。

周维国的老住宅坐北朝南，东边是一条机耕道，西边紧邻其弟周维光二层砖瓦房；南边是空坪与竹林，穿过竹林是三间砖瓦房，低于周维国屋3.8m；北边为土坎，该老住宅2012年后一直空置，东西两边为卧室，楼顶铺设木地板，中间堂屋楼层为水泥板，堂屋神龛后是通向二楼的楼梯间。熊国生租用后，考虑到电路不安全，将照明电路拆除，遇到阴雨天则使用矿灯用于照明。

熊国生租用该住宅后，整修了东边的机耕道，接通至水泥村道，该村道与219省道相通。熊国生利用东边卧室用于插引、存放原材料和成品，西边卧室装药，中间堂屋存放空筒，二楼用于生产作业人员就餐，人员做饭采用煤球火。

（三）有关单位和部门监管情况

1．**晏田乡人民政府（以下简称晏田乡政府）**

晏田乡政府是负责本行政区域内打击非法生产爆竹工作的责任主体，对本辖区内非法生产爆竹行为进行打击，并取缔关闭到位，党政负责人胡建飞负总责，分管安全工作的副乡长夏群芳具体负责抓落实，安监站负责人刘师辉负责组织、协调、监督、检查本辖区内各项安全生产管理工作，并具体负责安全生产的日常工作。经调查：该乡政府在打击非法生产爆竹工作中没有认真履行其主体责任，对所属片区、村落开展烟花爆竹“打非”工作流于形式，“打非治违”工作机制不完善。未按《湖南省“六打六治”打非治违专项行动工作方案》（湘政办明电〔2014〕105号）等文件要求，认真开展安全生产隐患大排查、大整治专项行动，对事故发生负有直接监管不到位的责任。

2．**武冈市公安部门**

武冈市公安局及下属乡镇派出所负责对辖区内爆竹运输、燃放的管理，组织对没收的爆竹进行销毁和处置，对非法违法生产、运输、储存爆竹等违法犯罪活动依法进行打击。经调查，武冈市公安部门对安全生产重视程度不够，打非工作中未认真履行职责，没有严格落实《湖南省“六打六治”打非治违专项行动工作方案》（湘政办明电〔2014〕105号）等文件和法律法规要求，对非法生产的打击力度不够，对非法生产制造火药源头未认真组织调查，致使安全隐患在乡村长期存在。安乐乡派出所对熊国生2014年10月非法组织生产爆竹一案立案调查工作不严格，对熊国生违法犯罪行为未依法处理到位，导致熊国生、潘雪梅夫妇继续在晏田乡蕉林村组织爆竹非法生产，最后酿成事故发生，对事故发生负有主要监管责任。

3．**武冈市安全生产监督管理局**

武冈市安全生产监督管理局（以下简称武冈市安监局）负责烟花爆竹生产经营监督管理，参与打击烟花爆竹非法违法经营活动。经调查，武冈市安监局参与打击烟花爆竹非法生产工作力度不够，专项整治工作不力，督促、指导全市打非治违工作措施不力，特别是对各乡镇落实烟花爆竹“打非”主体责任监督检查不到位，对事故发生负有主要监管责任。

4．**武冈市人民政府烟花爆竹“打非”办（以下简称“打非”办）**

根据武冈市政府的统一部署安排，成立了烟花爆竹“打非”领导小组，毛善文任组长。下设“打非”办，并于2014年10月正式挂牌成立，由政府办、公安、安监、工商等部门派人参加，下设有办公室主任、指导员等职，具体负责辖区内非法生产经营储存烟花爆竹行为的综合整治及专项行动的组织和开展。经调查，“打非”办未严格落实安全生产“打非”主体责任，安全生产监管不到位，对全市烟花爆竹行业安全管理和隐患排查治理工作督促指导不力；对“打非”办的成立政府没有文件批复，只有会议记录，职责不明，任务不清，“打非”办工作人员均为兼职，致使全市烟花爆竹非法生产的行为在部分乡镇（村）长期存在，对事故发生负有主要领导责任。

二、事故经过、应急处置和善后处理情况

（一）事故发生经过

2014年12月18日，熊国生、潘雪梅夫妇雇佣熊细梅、许世连、刘香姣三人租用闲置民房生产爆竹，上午10时50分，潘雪梅在搬运药饼过程中，发生燃烧爆炸。

（二）事故应急处置情况

事故发生后，武冈市全力以赴抢救伤员，安排专人切实作好善后处理和维稳工作，武冈市人民政府立即启动事故应急救援预案，公安、安监、消防等部门和晏田乡政府有关人员及120急救队伍赶赴现场，10时53分，武冈市消防大队接到报警，立即出动三台消防车辆，于11时13分到达晏田乡蕉林村四组事故现场。分管安全的常务副市长接到事故报告后，立即赶赴现场指挥抢险救援，并调动挖掘设备配合消防部门搜救伤员。

事发后省安监局、邵阳市安监局分别派员赶赴现场，指导事故处置和善后工作。通过搜救，在事故现场发现熊国生、潘雪梅、熊细梅、许世连等4人已经死亡，刘香姣受伤。伤者刘香姣被紧急送往武冈市人民医院救治，身体状况稳定。事故应急救援工作于18日15时13分结束。

（三）事故善后处置情况

事故发生发后，武冈市政府成立了善后处理小组，经与遇难人员家属协商，善后工作得到妥善处理，当地社会秩序稳定。

三、事故发生原因及性质

（一）事故直接原因

熊国生、潘雪梅非法组织爆竹生产，潘雪梅在搬运爆竹半成品经过堂屋时操作不当，引起燃烧爆炸。

（二）事故间接原因

1．**相关人员为非法生产提供便利条件。**周维国出租房屋给熊国生是用于非法生产爆竹；程兴友、杨姣屿违法向熊国生提供原材料氯酸盐（低钾）和空筒，支持其非法生产。

2．**蕉林村委安全生产责任落实不到位。**蕉林村民委员会（以下简称蕉林村委）开展打击非法生产烟花爆竹宣传教育工作不到位，没有严格按照安全生产责任制要求积极开展非法生产线索摸排，未对非法生产农村家庭式作坊进行地毯式的全面排查，排查工作不细致，不到位。

3．**晏田乡安全生产工作责任制落实不到位。**在辖区内未严格组织安全生产隐患排查整治，安全生产检查不深入不彻底，未落实安全生产包片责任制；安全生产监管机构配备不合理，分管安全生产的副乡长长期请假，安监站长未正式任命，安监站未充实2名以上的监管人员，乡安监站对安全生产工作重视不够，安全监管履责不到位，对所属片区，村落开展烟花爆竹“打非”工作监督检查指导不力。

4．**武冈市公安部门对安全生产重视程度不够，没有认真履行“打非”工作职责。**没有严格落实《湖南省“六打六治”打非治违专项行动工作方案》》（湘政办明电〔2014〕105）号等文件和法律法规的要求，对非法生产的源头打击不彻底，致使部分乡镇（村）非法生产安全隐患长期存在，导致事故发生。

5．**武冈市安监局“打非”职责履行不力。**未认真组织、协调、督促全市“打非”治违工作，开展安全隐患排查整治不深入不彻底，对各乡镇落实烟花爆竹“打非”主体责任监督检查不严格不细致。

6．**武冈市人民政府未严格落实安全生产“打非”主体责任。**对全市烟花爆竹行业安全管理和隐患排查治理工作督促指导不力；对市“打非办”成立后的工作部署督促检查缺位；“打非办”各成员单位职责不明，任务不清，打击非法生产不到位。

（三）事故性质

经调查认定，该事故是一起因非法生产爆竹引发的较大生产安全责任事故。

四、有关事故责任单位和人员的处理建议

（一）因在事故中死亡不予追究责任人员。

1.熊国生，此次非法生产爆竹组织者、作业人员，其已在事故中死亡，不再追究责任。

2.潘雪梅，此次非法生产爆竹组织、作业人员，其已在事故中死亡，不再追究责任。

3.许世连，此次非法生产爆竹作业人员，其已在事故中死亡，不再追究责任。

4.熊细梅，此次非法生产爆竹作业人员，其已在事故中死亡，不再追究责任。

（二）司法机关已采取措施的人员

1．杨姣屿，女，60岁，武冈市迎春亭街道办事处水西门社区居民，违法向熊国生提供原材料氯酸盐（低钾）和空筒，涉嫌非法买卖爆炸物品罪，已被武冈市公安局刑事拘留。

2．程兴友，男，41岁，武冈市邓元泰镇山岚村村民，违法向熊国生提供原材料氯酸盐（低钾）和空筒，涉嫌非法买卖爆炸物品罪，已被武冈市公安局刑事拘留。

3．周维国，男，49岁，武冈市晏田乡蕉林村4组村民，违法向熊国生生产爆竹提供场所，涉嫌非法制造爆炸物品罪，已被武冈市公安局刑事拘留。

（三）建议给予党纪政纪处分的人员

1．周建军，中共党员，蕉林村村主任，负责安全生产监管工作，未认真落实安全生产责任制要求，对辖区内非法生产未进行认真细致排查，对本村存在非法生产重大安全隐患失察，造成较大事故的发生，对事故发生负有直接监管责任，依据《中国共产党纪律处分条例》第133条之规定，建议给予留党察看一年处分。

2．周平凡，中共党员，蕉林村村支书，是该村安全生产第一责任人，未认真落实安全生产责任制要求，对辖区内非法生产未认真细致组织排查，对本村存在非法生产重大安全隐患失察，对事故发生负有直接监管责任，依据《中国共产党纪律处分条例》第133条之规定，建议给予留党察看一年处分。

3．刘师辉，晏田乡政府安监站兼职负责人，作为本乡安全生产和打击非法生产烟花爆竹工作的具体负责人，没有认真履行工作职责，安全生产监管执法不严，排查工作不细致，对蕉林村4组非法生产存在重大安全隐患失察，对事故发生负有直接监管责任，依据《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第八条之规定，建议给予其行政记过处分。

4．夏群芳，中共党员，晏田乡政府副乡长，分管安全生产工作，驻蕉林村干部，负责本乡安全生产和打击非法生产烟花爆竹工作，安全生产监管执法不严，组织开展非法生产排查不细致，对蕉林村4组非法生产存在重大安全隐患失察，对事故发生负有重要领导责任，事故发生后已经被免除所任职务，依据《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第八条之规定，建议给予其行政记过处分。

5．胡建飞，中共党员，晏田乡党委副书记，因书记乡长缺位，主持党委政府全面工作，作为“打非治违”工作的第一责任人，对辖区内“打非治违”工作负全面责任，未严格督促有关部门认真履行安全生产监督职责，研究部署打击烟花爆竹非法生产工作不力，对事故发生负有重要领导责任，事故发生后已经被免除所任职务，依据《中国共产党纪律处分条例》第133条之规定，建议给予其党内警告处分。

6．杨彬，中共党员，晏田乡派出所所长，作为本乡烟花爆竹公共安全管理第一责任人，对辖区内非法生产运输储存烟花爆竹等违法犯罪活动打击不力，“打非”工作开展不细致不全面，对事故发生负有直接监管责任，事故发生后已经被免除所任职务，依据《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第八条之规定，建议给予其行政记大过处分。

7．陈泽辉，中共党员，安乐乡派出所所长，对熊国生在安乐乡从事烟花爆竹非法生产打击处理不到位，致使其在晏田乡继续进行非法生产，对事故发生负有直接监管责任，依据《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第八条之规定，建议给予其行政记过处分 。

8．周新忠，中共党员，武冈市公安局治安大队大队长兼武冈市烟花爆竹“打非办”副主任，负责本市烟花爆竹公共安全管理，在打非工作中未认真履行职责，对非法生产的打击力度不够，未督促建立制造烟火药源头管控有效机制，致使一些乡村非法生产隐患长期存在，对事故发生负有重要领导责任，依据《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第八条之规定，建议给予其行政记过处分。

9．邓星成，中共党员，武冈市公安局副局长兼武冈市烟花爆竹“打非办”主任，分管治安、消防等工作，对分管行业内“打非治违”工作监督检查不到位，对非法生产的打击缺乏力度，对事故发生负有重要领导责任，依据《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第八之规定，建议给予其行政警告处分。

10．杜文亮，中共党员，武冈市安监局执法大队负责人，负责安全生产“打非”工作，开展打击非法生产工作不深入不彻底，对事故发生负有重要领导责任，依据《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第八条之规定，建议给予其行政记过处分。

11．唐岳，中共党员，武冈市安监局纪检组长兼武冈市烟花爆竹“打非办”指导员，分管烟花爆竹安全监管工作，未能认真履行“打非办”工作职责，部署督促指导烟花爆竹“打非”工作不到位，对全市部分乡村非法生产烟花爆竹存在重大安全隐患失察，对事故发生负有重要领导责任，依据《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第八条之规定，建议给予其行政警告处分。

12．郭世灿，中共党员，武冈市安监局党组书记、局长兼武冈市烟花爆竹“打非治违”工作领导小组常务副组长，对烟花爆竹打非治违工作指导、协调、督查不力，对事故发生负有重要领导责任，依据《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第八条之规定，建议给予其行政警告处分

13．毛善文，中共党员，武冈市政府副调研员兼武冈市烟花爆竹“打非治违”工作领导小组组长，对烟花爆竹打非治违工作指导、协调、督查不力，对“打非办”没有严格建立健全打非工作机制失察，对事故发生负有重要领导责任，依据《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第八条之规定，建议给予其行政警告处分。

14．阳志奇，中共党员，武冈市政府常务副市长，分管安全生产，对烟花爆竹打非治违工作指导、协调、督查不力，依据《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第八条之规定，建议给予其行政警告处分。

（四）其他处理建议

1．吴劲松，中共党员，武冈市委副书记、市长，对烟花爆竹安全工作督促指导不力，对有关部门督促检查不到位。对事故发生负有领导责任。根据中央纪委、中央组织部《关于对党员领导干部进行诫勉谈话和函询的暂行办法》第三条之规定，建议对其诫勉谈话。

2．责成晏田乡政府向武冈市人民政府写出深刻检查，并对晏田乡2014年安全生产工作实行“一票否决”。

3．责成武冈市公安局、武冈市安监局向武冈市人民政府写出深刻检查并通报批评，责成武冈市人民政府对两局2014年的安全生产工作实行“黄牌警告”。

4．责成武冈市人民政府向邵阳市人民政府写出深刻检查。

五、事故防范和整改措施

（一）建议武冈市委市政府要高度重视安全生产工作，认真落实安全生产“一岗双责”，加强对安全生产工作的组织领导，支持有关部门依法履行安全生产监管职责，努力形成各级各部门齐抓共管的局面，积极牵头组织各种安全生产督查检查和隐患排查整治，全面落实安全生产目标管理责任制和行政责任追究制，及时协调解决安全生产工作中的重大问题。要进一步加强干部人事管理，对乡镇党政安全生产第一责任人的缺位情况要引起高度重视，及时配备到位，真正落实安全生产的领导责任，做到安全工作有人管，敢去管，彻底解决武冈市的爆竹非法生产问题。

（二）建议武冈市各级各部门、各乡镇、各村要从非法生产爆竹事故中深刻吸取教训，克服“打非法违”工作畏难情绪，深刻认识“打非”工作的艰巨性和复杂性，针对武冈市的实际情况建立新机制，采取新措施和新方法。已组建的武冈市烟花爆竹“打非”办要严格落实打非举报奖励制度，公布受理举报单位和举报电话，定期分析非法生产形势，制定打非工作计划，确定打非重点，建立重点打非对象台帐，把打非重点放在打击非法生产、经营、储存、运输上，对重点对象各乡镇（街道办）、各村要跟踪着牢，切实落实乡镇（街道办）包村、村包组、组包户的地毯式打非清剿措施。

（三）建议武冈市各级各部门、各乡镇要严格落实《湖南省安全生产委员会关于印发安全生产“四大三基”三年行动计划的通知》（湘安〔2014〕1号）和《湖南省安全生产委员会关于全面开展烟花爆竹“打非”清剿行动的通知》（湘安明电〔2014〕6号）的要求，结合自身实际情况，制定工作目标，明确工作重点，安排好工作步骤和措施，强化各级政府和部门的监管责任，并提出具体要求。进一步规范烟花爆竹安全生产经营法治秩序，有效防范各类安全生产事故的发生，确保社会稳定。对非法组织生产、经营、储存、运输烟花爆竹的人员要依法从严从重予以惩处，追究法律责任。

邵阳市人民政府武冈市晏田乡蕉林村“12.18”

非法生产爆竹较大火药爆炸事故调查组

友情链接

省安委成员单位

各省市应急厅（局）

市州应急局

其他链接